1 자동차세 연납 규정 관련 조문 정비 (법§128③·④)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 자동차세 연납 규정 조문간 불일치 등	□ 자동차세 연납 규정 조문 정비
○ 연납 공제기간 계산 관련 법과 계산식 불일치	○ 「지방세법」 제128조제3항의 법조문을 계산식과 일치하도록 정비
○ 연세액 용어의 의미 혼용	○ 연세액 개념 규정 정비
○ 10만원 이하 연납 공제액 계산 관련 법과 계산식 불일치	○ 「지방세법」 제128조제4항의 법조문을 계산식과 일치하도록 정비

□ 개정내용

○ 자동차세 연납 공제기간 계산 관련 조문과 계산식 불일치

- 「지방세법」 제128조제3항에서 연세액 공제기간을 "한꺼번에 납부하는 납부기한 이후의 기간(납부기한 포함)"으로 정의하고 있으나, 같은 항의 계산식에서는 "납부기한 다음 날부터(납부기한 불포함) 12월 31일까지의 기간에 해당하는 일수"로 계산

- 법조문을 계산식과 일치하도록 "**납부기한 다음 날부터 12월 31일까지의 기간**"으로 개정

○ 연세액 개념 규정 정비

- 「지방세법」 제128조제3항에서 연세액의 의미가 첫 번째에는 연세액이 "연간 납부해야할 자동차의 세액"이고, 두 번째는 "한꺼번에 납부하는 납부기한 이후의 기간에 해당하는 세액"으로 쓰임

- 두 번째 의미의 연세액을 **"과세기간 경과분을 차감한 연세액"**으로 의미 명확화

개정 전	개정 후
「지방세법」 제128조(납기와 징수방법) ③ 납세의무자가 <u>연세액</u>을 한꺼번에 납부하려는 경우에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 기간 중에 대통령령으로 정하는 바에 따라 <u>연세액</u>(한꺼번에 납부하는 납부기한 이후의 기간에 해당하는 세액을 말한다)의 100분의 10의 범위에서 다음의 계산식에 따라 산출한 금액을 공제한 금액을 연세액으로 신고납부할 수 있다.	「지방세법」 제128조(납기와 징수방법) ③ 납세의무자가 <u>연세액</u>을 한꺼번에 납부하려는 경우에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 기간 중에 대통령령으로 정하는 바에 따라 <u>과세기간 경과분을 차감한 연세액</u>(한꺼번에 납부하는 납부기한의 다음 날부터 12월 31일까지의 기간에 해당하는 세액을 말한다)의 100분의 10의 범위에서 다음의 계산식에 따라 산출한 금액을 공제한 금액을 연세액으로 신고납부할 수 있다.

○ 10만원 이하 자동차세 연납 공제액 계산 관련 조문과 계산식 정비

- 연세액이 10만원 이하인 경우, 제1기분을 부과할 때 연세액 부과 가능. 이 때, 제2기분 세액의 10% 범위에서 공제함에도 불구, 「지방세법」 제128조 제4항의 조문과 같은 조항의 계산식이 상이함

- 계산식의 공제 기준을 **'제2기분 세액'**으로 정비

※ 같은 시기에 신청하는 6월 연납 계산식의 공제 기준도 '제2기분 세액'으로 일치

❑ 적용요령

○ 개정 규정은 **2026년 연세액을 한꺼번에 신고납부한 경우부터** 적용

▌지방세법 부칙

제1조 (시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

제16조 (자동차세 연세액을 한꺼번에 납부하는 경우의 적용례) 제128조제3항 및 제4항의 개정규정은 이 법 시행 이후 납세의무가 성립하는 경우부터 적용한다.

2 개정조문

<table>
<tr><th>개정 전</th><th>개정 후</th></tr>
<tr><td>제128조(납기와 징수방법) ①·② (생 략)

③ 납세의무자가 연세액을 한꺼번에 납부하려는 경우에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 기간 중에 대통령령으로 정하는 바에 따라 연세액(한꺼번에 납부하는 납부기한 이후의 기간에 해당하는 세액을 말한다)의 100분의 10의 범위에서 다음의 계산식에 따라 산출한 금액을 공제한 금액을 연세액으로 신고납부할 수 있다.

<table>
<tr><th>연세액
신고납부기간</th><th>계 산 식</th></tr>
<tr><td>1월 16일부터
1월 31일까지</td><td rowspan="3">연세액 × 연세액 납부기한의 다음 날부터 12월 31일까지의 기간에 해당하는 일수/365(윤년의 경우에는 366) × 금융회사 등의 예금이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율</td></tr>
<tr><td>3월 16일부터
3월 31일까지</td></tr>
<tr><td>6월 16일부터
6월 30일까지</td></tr>
<tr><td>9월 16일부터
9월 30일까지</td><td>제2기분 세액 × 연세액 납부기한의 다음 날부터 12월 31일까지의 기간에 해당하는 일수/184 × 금융회사 등의 예금이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율</td></tr>
</table>

1. ~ 3. (생 략)

④ 연세액이 10만원 이하인 자동차세는 제1항 및 제2항에도 불구하고 제1기분을 부과할 때 전액을</td>
<td>제128조(납기와 징수방법) ①·②(현행과 같음)

③ 납세의무자가 연세액을 한꺼번에 납부하려는 경우에는 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각 호의 기간 중에 대통령령으로 정하는 바에 따라 과세기간 경과분을 차감한 연세액(한꺼번에 납부하는 납부기한의 다음 날부터 12월 31일까지의 기간에 해당하는 세액을 말한다)의 100분의 10의 범위에서 다음의 계산식에 따라 산출한 금액을 공제한 금액을 연세액으로 신고납부할 수 있다.

<table>
<tr><th>연세액
신고납부기간</th><th>계 산 식</th></tr>
<tr><td>1월 16일부터
1월 31일까지</td><td rowspan="2">연세액 × 연세액 납부기한의 다음 날부터 12월 31일까지의 기간에 해당하는 일수/365(윤년의 경우에는 366) × 금융회사 등의 예금이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율</td></tr>
<tr><td>3월 16일부터
3월 31일까지</td></tr>
<tr><td>6월 16일부터
6월 30일까지</td><td>제2기분 세액 × 금융회사 등의 예금이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율</td></tr>
<tr><td>9월 16일부터
9월 30일까지</td><td>제2기분 세액 × 연세액 납부기한의 다음 날부터 12월 31일까지의 기간에 해당하는 일수/184 × 금융회사 등의 예금이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율</td></tr>
</table>

1. ~ 3. (현행과 같음)

④ (현행과 같음)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>개정 전</th><th>개정 후</th></tr>
<tr><td>부과·징수할 수 있다. 이 경우 제2기분 세액의 100분의 10의 범위에서 다음의 계산식에 따라 산출한 금액을 공제한 금액을 연세액으로 한다.

<table><tr><th>계 산 식</th></tr><tr><td>연세액 × 연세액 납부기한의 다음 날부터 12월 31일까지의 기간에 해당하는 일수/365(윤년의 경우에는 366) × 금융회사 등의 예금이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율</td></tr></table>
⑤ (생 략)</td><td><table><tr><th>계 산 식</th></tr><tr><td>제2기분 세액 × 금융회사 등의 예금이자율 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 이자율</td></tr></table>
⑤ (현행과 같음)</td></tr>
</table>